

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1305/2534

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหานคร
จำกัด

นาง รื่นฤดีหรือกุลฤดี ยุวบูรณ์
นาย เสนีย์ ยุวบูรณ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1464, มาตรา 1466

ป.วิ.พ. มาตรา 288

จำเลยและผู้ร้องสมรสกันเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2512จดทะเบียนหย่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2529 ผู้ร้องอ้างว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2518 บิดาผู้ร้องซื้อที่ดินและบ้านพิพาทจาก ว.แต่เวลาจดทะเบียนโอนได้ให้ผู้ร้องมีชื่อเป็นผู้ซื้อเนื่องจากบิดาผู้ร้องยกที่ดินและบ้านพิพาทให้เป็นสินส่วนตัวของผู้ร้อง ดังนี้เป็นการณ์ที่ผู้ร้องรับโอนที่ดินและบ้านพิพาทจาก ว. ในระหว่างที่ผู้ร้องและจำเลยเป็นสามีและภรรยากันและรับโอนก่อนประกาศใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 ทรัพย์ที่รับโอนจะเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะรับโอน เพราะสินสมรสหรือสินส่วนตัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งบทบัญญัติที่ใช้คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1466และ 1464 เดิมที่กำหนดว่า การยกทรัพย์สินให้คู่สมรสเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในระหว่างที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่นั้นจะต้องทำเป็นหนังสือโดยมีข้อความระบุแสดงไว้โดยชัดแจ้งว่ายกให้เป็นสินส่วนตัวที่ผู้ร้องอ้างว่าบิดายกที่ดินและบ้านพิพาทให้ผู้ร้องเป็นสินส่วนตัวโดยไม่มีหนังสือยก

ให้มาแสดงว่าเป็นสินส่วนตัวนั้น การยกให้เป็นสินส่วนตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ดิน และบ้านพิพาทจึงมิใช่สินส่วนตัวของผู้ร้อง แต่เป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องและจำเลย ซึ่งผู้ร้องและจำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน โจทก์จึงมีสิทธิที่จะยึดมาเพื่อบังคับคดีนำเงิน มาชำระหนี้ของจำเลยแก่โจทก์ตามคำพิพากษาผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเช็ค ศาลชั้น ต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 117,307.12บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย และค่าฤชาธรรมเนียม จำเลยไม่ยอมชำระ โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับ คดีนำยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 42616แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านเลขที่ 99ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินดังกล่าวเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมา ชำระหนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินและบ้านที่ยึดเป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องโดยบิดาผู้ร้อง ยกให้แก่ผู้ร้อง มิใช่สินสมรส และมีใช้เป็นทรัพย์สินของจำเลย หนี้ตามคำพิพากษา จำเลยก่อขึ้นโดยส่วนตัวมิใช่เป็นหนี้ร่วม ขณะนี้ผู้ร้องและจำเลยได้หย่าขาดจากการ เป็นสามีภริยากันแล้วขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ให้การว่า ที่ดินและบ้านที่ยึดเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องและจำเลยโดย ร่วมกันซื้อมาระหว่างสมรส หาใช่เป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องโดยบิดาผู้ร้องยกให้ไม่ ที่ดินและบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์การให้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจด ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินแล้วผู้ร้อง และจำเลยจึงได้หย่าขาดจากการสมรสโดยแจ้งนายทะเบียนว่าที่ดินและบ้านเป็นของ

ผู้ร้องเพื่อให้ผู้ร้องร้องขอตทรัพย์การกระทำดังกล่าวจึงไม่ผูกพันโจทก์ ที่ดินและบ้าน
ยังคงเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องและจำเลยขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องและโจทก์นำเสนอเกี่ยวกับที่คู่ความมิได้ฎีกา
โต้แย้งรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยและผู้ร้องจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 15 กันยายน
2512 จดทะเบียนหย่าเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2529 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2518 ผู้ร้อง
ได้รับโอนที่ดินและบ้านพิพาทจากนายวิเชียร จิรพจนพร ตามสัญญาขายที่ดินเอกสาร
หมาย ร.2 คดีมีปัญหาตามที่ผู้ร้องฎีกาว่า ที่ดินและบ้านพิพาทเป็นสินสมรสหรือสิน
ส่วนตัวของผู้ร้อง ที่ผู้ร้องฎีกาว่าบิดาผู้ร้องเป็นผู้ซื้อที่ดินและบ้านพิพาทจากนาย
วิเชียร แต่เวลาจดทะเบียนโอนได้ให้ผู้ร้องมีชื่อเป็นผู้ซื้อ เนื่องจากบิดาผู้ร้องยกที่ดิน
และบ้านพิพาทให้เป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องนั้นเห็นว่า ผู้ร้องรับโอนที่ดินและบ้าน
พิพาทจากนายวิเชียร ในระหว่างที่ผู้ร้องและจำเลยเป็นสามีภริยากันและรับโอนมา
ก่อนประกาศใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจ
ชำระใหม่ พ.ศ. 2519 ทรัพย์ที่รับโอนมาจะเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวจะต้องเป็นไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะรับโอน เพราะสินสมรสหรือสินส่วนตัว
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะ
ที่ผู้ร้องรับโอนที่ดินและบ้านพิพาทคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5
มาตรา 1466และมาตรา 1464 เดิม มาตรา 1466 วรรคแรก บัญญัติว่า "สินสมรส

ได้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส นอกจากที่ระบุไว้ว่าเป็นสินเดิม หรือสินส่วนตัวตามมาตรา 1463 หรือ 1464" มาตรา 1464บัญญัติว่า "สินส่วนตัว ได้แก่ ฯลฯ (3) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างเป็นสามีภริยาโดยทาง พินัยกรรมหรือยกให้โดยเสน่หาเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้มันได้แสดงไว้ให้เป็น สินส่วนตัว ฯลฯจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เห็นได้ว่าการยกทรัพย์สินให้คู่ สมรสเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในระหว่างที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่นั้นจะ ต้องทำเป็นหนังสือโดยมีข้อความระบุแสดงไว้โดยชัดแจ้งว่ายกให้เป็นสินส่วนตัว ดัง นั้นที่ผู้ร้องอ้างว่าบิดาผู้ร้องยกที่ดินและบ้านพิพาทให้ผู้ร้องเป็นสินส่วนตัวโดยไม่มี หนังสือยกให้มาแสดงว่าให้เป็นสินส่วนตัวนั้น การยกให้เป็นสินส่วนตัวไม่ชอบด้วย กฎหมาย ที่ดินและบ้านพิพาทจึงมิใช่สินส่วนตัวของผู้ร้องแต่เป็นสินสมรสระหว่างผู้ ร้องและจำเลยซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องและจำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน โจทก์จึงมีสิทธิ ที่จะยึดทรัพย์สินดังกล่าวมาเพื่อบังคับคดีนำเงินมาชำระหนี้ของจำเลยที่มีต่อโจทก์ ตามคำพิพากษา ผู้ร้องไม่มีสิทธิที่จะขอลดทรัพย์สินที่ยึด ศาลล่างทั้งสองพิพากษา ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สุนพ กิรติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น